

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Všeobecný smluvní základ dlouhodobého partnerského vztahu

ČLÁNEK 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Poskytovatel: Radim Věntus, fyzická osoba podnikající pod značkou CONIS, IČO: 62288474, se sídlem Stratilova 2, 746 01 Opava, Česká republika (dále jen „CONIS“ nebo „Poskytovatel“).

1.2 Partner: Fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v Elektronické objednávce pilotního nasazení (dále jen „Partner“).

ČLÁNEK 2 – ÚČEL SMLOUVY A SMLUVNÍ ARCHITEKTURA

2.1 Účelem této Rámcové smlouvy je upravit podmínky dlouhodobé spolupráce smluvních stran při využívání cloudové platformy CONIS pro prezentaci nemovitostí Partnera a zvýšení konverzní účinnosti jeho webu.

2.2 První etapou dlouhodobé spolupráce je pilotní nasazení za účelem ověření vhodnosti vybraných domů / projektů Partnera pro obchodní využití v platformě CONIS.

2.3 Celkový smluvní rámec tvoří následující vzájemně provázané dokumenty:

- a) Elektronická objednávka pilotního nasazení (jediný individualizovaný dokument),
- b) Tato Rámcová smlouva o spolupráci,
- c) Implementační standard pilotního nasazení (Příloha č. 1),
- d) Zpracovatelská smlouva / DPA (Příloha č. 2),
- e) Všeobecné obchodní podmínky CONIS (VOP).

ČLÁNEK 3 – UZAVŘENÍ SMLOUVY A NABYTÍ ÚČINNOSTI

3.1 Uzavření smlouvy (Vznik): Tato Rámcová smlouva se uzavírá v elektronické podobě okamžikem, kdy Partner potvrdí a odešle Elektronickou objednávku v objednávkovém rozhraní CONIS (click-wrap akceptace).

3.2 Nabytí účinnosti: Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti a povinnost CONIS zahájit plnění (pilotní nasazení) nastává okamžikem připsání platby za proforma fakturu vystavenou na základě Elektronické objednávky na bankovní účet Poskytovatele.

3.3 Zánik neuhrazené objednávky: Nebude-li proforma faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (3 dny od vystavení), Elektronická objednávka i k ní vázaná Rámcová smlouva od počátku bez dalšího zanikají.

ČLÁNEK 4 – PŘEDMĚT PLNĚNÍ A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Poskytnutí platformy: CONIS se zavazuje zpřístupnit Partnerovi cloudovou platformu v rozsahu modulů sjednaných v Elektronické objednávce a v souladu s Implementačním standardem.

4.2 Licence pro Partnera: CONIS uděluje Partnerovi nevýhradní, nepřevoditelné oprávnění (licenci) k užívání platformy po dobu trvání smluvního vztahu. Platforma ani její zdrojové kódové části se nestávají vlastnictvím Partnera.

4.3 Oprávnění k podkladům: Partner uděluje Poskytovateli bezúplatné a nevýhradní oprávnění užít jím dodané podklady (texty, vizualizace, půdorysy, loga a ochranné známky) výhradně pro účely implementace, provozu a prezentace služby CONIS.

4.4 Užívání vytvořených materiálů Partnerem: Partner je oprávněn materiály vytvořené nebo upravené Poskytovatelem v rámci pilotního nasazení, zejména upravené obrázky a vizualizace, užívat na vlastním webu a ve vlastních PDF prezentacích. Jakékoli jiné užití, zejména v placené reklamě, televizním vysílání nebo jiných hromadných mediálních kampaních, vyžaduje předchozí souhlas Poskytovatele a případné vypořádání dalších licenčních práv a odměn podle autorského zákona.

ČLÁNEK 5 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Bankovní účet Poskytovatele: 3452548011/3030 (Air Bank), IBAN CZ3530300000003452548011.

5.1 Cena pilotu: Cena pilotního nasazení se řídí variantou a rozsahem uvedeným v Elektronické objednávce.

5.2 Úhrada pilotu: Cena pilotního nasazení je hrazena předem na základě proforma faktury vydané Poskytovatelem po odeslání Elektronické objednávky.

5.3 Výchozí běžný provoz: Není-li běžný provoz ukončen nejpozději poslední den pilotního provozu, pokračuje od následujícího dne automaticky v režimu platby podle skutečného počtu kvalifikovaných Profilů zájemců za podmínek VOP.

5.4 Paušální provoz: Přejít na paušální tarif START, DRIVE nebo FLY nastává pouze na základě elektronické volby Partnera nebo jeho elektronické akceptace nabídky Poskytovatele.

5.5 Rozšíření o další dům: Partner může v průběhu smluvního vztahu objednat implementaci dalšího domu za cenu 9 970 Kč za dům, není-li v konkrétní elektronické objednávce sjednáno jinak.

ČLÁNEK 6 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

6.1 Finanční limit odpovědnosti: Celková povinnost Poskytovatele k náhradě jakékoli újmy či škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy je smluvními stranami limitována maximální částkou odpovídající součtu plateb skutečně uhrazených Partnerem Poskytovateli za poslední 3 měsíce provozu před vznikem škody (v případě škody během pilotní fáze je limitován výši ceny pilotu).

6.2 Vyloučení nepřímých škod: Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, nepřímé či následné škody, ztrátu obchodních příležitostí ani za dosažení konkrétních obchodních nebo konverzních výsledků Partnera.

ČLÁNEK 7 – DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Trvání smlouvy: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Pilotní fáze: Během pilotní fáze (prvních 90 dnů) lze smlouvu ukončit pouze písemným odstoupením při podstatném porušení smlouvy druhým účastníkem. Zaplacená cena pilotního nasazení je nevratná.

7.3 Běžný provoz: Po uplynutí pilotní fáze se podmínky výpovědi a ukončení smlouvy řídí ustanoveními VOP.

ČLÁNEK 8 – HIERARCHIE A ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ

8.1 Pořadí přednosti dokumentů: V případě jakýchkoli rozporů mezi jednotlivými dokumenty smluvního rámce platí následující závazné pořadí přednosti:

- 1. Elektronická objednávka pilotního nasazení,
- 2. Tato Rámcová smlouva o spolupráci,
- 3. Implementační standard (Příloha č. 1) a DPA (Příloha č. 2),

- 4. Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

8.2 Rozhodné právo: Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.